

1500561-27.2020.8.26.0558

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500561-27.2020.8.26.0558

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2323224/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 15422111 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 6255/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2323224 - 02º D.P. CATANDUVA, 6255/20/708 - 02º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO RICARDO CARRETEL

Data da Audiência:

02/02/2022

Prioridade Idoso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 02/02/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500561-27.2020.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) FABRICIO RICARDO CARRETEL. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua Defensora nomeada, a Dra. Jaqueline Favarão da Silva. Iniciados os trabalhos, a Dra. Defensora pediu a palavra pela ordem e alegou a ocorrência de crime continuado entre o crime mencionado nos presentes autos e o objeto dos autos do processo nº 1500472-84.2021.8.26.0132, em trâmite nesta 1ª Vara Criminal, vez que os fatos são

idênticos, praticados com a mesma foram de execução e curto espaço de tempo um do outro, conforme, aliás, já reconhecido por este Juízo na decisão de pág. 168/171. O Dr. Promotor de Justiça, após analisar os autos do processo sobredito (nº 1500472-84.2021.8.26.0132), concordou com o requerimento da Dra. Defensora e requereu o reconhecimento da conexão entre os dois processos e o apensamento daqueles autos aos presentes autos. O Dr. Promotor de Justiça ainda requereu a instrução e julgamento conjunto das duas ações penais. O MM. Juiz, então, deliberou: Com razão a I. Defensora, uma vez que, às págs. 168/171, este juiz já reconheceu a existência de crime continuado no caso presente. Assim, reconheço a conexão ente os fatos narrados nas duas ações penais e determino o apensamento dos autos do processo nº 1500472-84.2021.8.26.0132 aos presentes autos, para instrução e julgamento conjunto. Em seguida, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Antonio Manoel, José Augusto Porto e Juliana Aparecida. A Dra. Defensora desistiu da oitiva da testemunha Mezaque. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, arquivada em cartório. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. FABRICIO RICARDO CARRETEL, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, I, do Código Penal, porque, no dia 29/12/2020, por volta das 21:23 horas, na residência da rua Bebedouro, nº 641, Jardim São Francisco, neste município e Comarca, subtraiu, para si e mediante rompimento de obstáculo, dois aparelhos de telefone celular e um tablet da vítima A.M.M. Nos autos do processo nº 1500472-84.2021.8.26.0132, em trâmite na 1ª Vara Criminal local, também foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, do Código Penal, porque, na mesma data (29/12/2020), em curso espaço de tempo de diferença, na residência da rua Piauí, nº 1132, Jardim São Francisco, neste município e Comarca, subtraiu, para si, e mediante rompimento de obstáculo, um relógio, um brinco de ouro branco, uma corrente, uma aliança e um anel de ouro, além de bijuterias, tudo pertencente à vítima M.A. O acusado responde ao processo em liberdade. Nos presentes autos, a denúncia foi recebida em 05/04/2021 (págs. 208/210). O acusado foi citado (pág. 218) e a apresentou a resposta à acusação de págs. 233/234. Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. Quanto aos autos do processo 1500472-84.2021.8.26.0132, em trâmite nesta vara, o feito ainda está em fase de apresentação de resposta à acusação (págs. 174 daqueles autos). O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre defesa pugna pela fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta deste termo, foi reconhecida a conexão entre os fatos narrados no presente processo e o contido nos autos do processo nº 1500472-84.2021.8.26.0132, em trâmite nesta 1ª Vara Criminal, ante a continuidade delitiva ocorrida. Julgo conjuntamente as duas ações penais, ou seja, a contida nos presentes autos (processo nº 1500561-27.2020.8.26.0558) e a objeto dos autos do processo nº 1500472-84.2021.8.26.0132. A acusação contida nas duas ações penais é procedente. A materialidade está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos; dos autos de exibição e apreensão, avaliação e entrega existente no bojo das duas ações penais; dos laudos periciais existentes nas duas ações penais; e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado, interrogado nesta data, confessou a prática dos dois furtos, após rompimento de obstáculos nos dois locais. Além disso, as vítimas foram ouvidas durante o inquérito policial e confirmaram a ocorrência das duas subtrações. Diante da confissão judicial, das apreensões realizadas, do teor dos laudos periciais e dos relatos das vítimas, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado praticou os dois furtos já mencionados. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes criminais do acusado (processos nºs. 0007571-44.2005.8.26.0132, 0012863-49.2001.8.26.0132, 0012864-34.2001.8.26.0132, 0013018-52.2001.8.26.0132, 0013208-78.2002.8.26.0132,

0013331-76.2002.8.26.132, 0013810-98.2004.8.26.0132, 0014659-70.2004.8.26.0132, 0015073-68.2004.8.26.0132, 0015829-14.2003.8.26.0132, 0016832-04.2003.8.26.0132, 0016891-89.2003.8.26.0132 e 0004953-26.2009.8.26.0411 – págs. 45/56), fixo a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0050948-47.2012.8.26.0576 – pág. 57, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que o acusado confessou a prática da infração penal, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução” (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). “Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16.^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). “Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido” (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16.^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). “Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei nº 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16.^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). “Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente específico – Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos

policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Na terceira e última fase, tendo em vista que as duas infrações penais ocorreram em continuidade delitiva, aumento a pena em mais 1/6, para torná-la definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de agente de maus antecedentes criminais e reincidente, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime. Em razão dos maus antecedentes criminais e da reincidência, deixo de substituir a pena corporal por restritivas de direitos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nas duas ações penais (processos nºs. 1500561-27.2020.8.26.0558 e 1500472-84.2021.8.26.0132) movidas pela JUSTIÇA PÚBLICA contra FABRICIO RICARDO CARRETEL, nos autos qualificado, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no artigo 155, § 4º, I, c.c. o art. 71, "caput", ambos do Código penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar a reparação do dano, porque tal não foi objeto do pedido, razão pela qual, neste ponto, ficaram prejudicados o contraditório e a ampla defesa, de tal sorte que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ofende a Constituição Federal. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que ele se encontra solto atualmente, não se justificando a decretação da custódia provisória nesta fase. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso. O MM. Juiz, então, deliberou: Homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. O acusado já sai intimado de que, quanto à pena de multa (12 dias-multa), no valor de R\$418,00, terá o prazo de sessenta dias para pagamento, sob pena de execução forçada. com a advertência de que, na inércia, será expedida certidão em favor da Fazenda Estadual. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão no regime fechado e providenciem-se as comunicações de praxe. Transporte-se cópia desta sentença aos autos do processo 1500472-84.2021.8.26.0132. No início deste termo deste audiência, já foi determinado o apensamento dos autos do processo nº 1500472-84.2021.8.26.0132 aos presentes autos, providenciando-se o necessário. Providencie-se a expedição de certidão de honorários parciais a(à) I. Advogado(a) que atua nos autos do processo nº 1500472-84.2021.8.26.0132. Após, conclusos os dois autos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.